GRISONTE ALIMENTARI S.p.A.

Via dei Tigli n. 14 — 43036 Fidenza (PR) — P.IVA 02471803383

PEC grisontealimentari@legalmail.it

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

Fidenza, 26 febbraio 2030

Cartiere Predalba S.p.A.

Via della Cartiera n. 3 — 55016 Porcari (LU)

PEC cartierepredalba@pec.it

Alla c.a. dell'Amministratore Delegato

Oggetto: Contratto quadro di somministrazione del 20 marzo 2028 — inadempimento delle Consegne programmate — dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.

Con la presente, in nome e per conto di Grisonte Alimentari S.p.A., Vi contestiamo formalmente l'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto quadro di somministrazione in oggetto.

Nel corso dell'anno contrattuale in corso non avete eseguito **sei** delle Consegne programmate e accettate ai sensi dell'articolo 4 del contratto, e precisamente quelle del 6 settembre 2029, del 9 gennaio 2030, del 15 gennaio 2030, del 4 febbraio 2030, del 18 febbraio 2030 e del 4 marzo 2030, per un quantitativo

complessivo non consegnato di 1.200 tonnellate.

Le comunicazioni con cui avete invocato la sospensione della fornitura non sono idonee a giustificare l'inadempimento, e ci riserviamo ogni valutazione sul punto.

Alla luce di quanto precede:

1) Vi dichiariamo di volerci avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 15 del contratto, essendosi verificata la fattispecie ivi prevista;

2) in ogni caso, e in via subordinata, Vi intimiamo di adempiere agli obblighi di Consegna assumendo il programma del mese in corso e ripristinando la regolarità della fornitura **entro il termine di dieci giorni** dal ricevimento della presente, con avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz'altro risoluto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.

Resta inteso che ogni nostro diritto al risarcimento del danno subito e subendo, e ogni eccezione, restano integralmente riservati.

La presente vale altresì come costituzione in mora ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti.

Grisonte Alimentari S.p.A.
Il Responsabile affari legali
Everardo Pignata

_____